

אפריקה ישראל מגורים

חוזה אדריכל נוף

מתחם רוזנברג - פתח תקווה

[שם אתר]

אפריקה ישראל מגורים מע"מ

CONT-5-563

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

מתחם רוזנברג -

פרויקט:

פתח תקווה

גרסה:

קקטוס עירוני,

ספק:

אדריכלות נוף

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

א.7

חוזה אדריכל נוף

שנערך ונחתם ביום _____ תמוז תשס"ו

בין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
מ.ז. 52-003476-0

(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

לבין

קטוס עירוני. אדריכלות נוף
אבני החושן 68/2 מודיעין

(להלן: "המתכנן")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידי דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" / "המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת

מס' חוזה: CONT-5-563
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: מתחם רוזנברג -

פסח תקווה

גרסה:

קטוס עירוני.

ספק:

אדריכלות נוף

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

א.7

נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי המתכנן"
"השירותים" - השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.
"המנהל" - מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.
 מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"
"ההסכם" - חוזה זה על נספחיו.
"הדין" - כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות המקומית" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה הפיתוח" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2. הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3. הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי;
נספח ב' -	שירותי המתכנן;
נספח ג' -	לוח זמנים;
נספח ד' -	שכר המתכנן;
נספח ה' -	תשלומי שכר המתכנן;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי המתכנן;
נספח ז'1 -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן;
נספח ח' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק.
נספח ט' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י' -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי המתכנן

2.1. המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן.

2.2. המתכנן מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי המתכנן, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

2.3. המתכנן מצהיר, כי ידוע לו ששירותי המתכנן על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר המתכנן, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.

CONT-5-563

om' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: מתחם רחובות

פחם תקווה

גרסה:

קקטוס עירוני

ספק:

אדריכלות נוף

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אפ"ק ישראל מגורים ע"מ

א.7

- 2.4. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחית דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.
- 2.5. המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ואו אישור בכתב מהמזמין.
- 2.6. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.
- 2.7. המתכנן ישמור על נוהלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.8. כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.
- 2.9. המתכנן מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ואו הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ואו הנהלים ואו התקנים ואו התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ואו הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.
- 2.10. המתכנן מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.
- 2.11. המתכנן לא יגיש ליועצים ואו לקבלנים ואו לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.
- 2.12. המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תהיה לו כל תביעות ואו טענות ואו דרישות ואו תלונות כלפי המזמין ואו כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשתף עמו פעולה ככל שיידרש.
- 2.13. המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "view@", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

- 3.1. המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.
- 3.2. המתכנן מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' פרויקט: מתחם רוזנברג - תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

מ' חוזה: CONT-5-563

000000:

גרסה:

000000:

פתח תקווה

קקטוס עירוני

אדריכלות נוף

א.פ.

אגף ישראל מוריס מע"מ

המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המתכנן.

3.3. מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

3.4. מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או המתכנן הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

המתכנן מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תקופתו של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.5.

3.5.1. המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2. החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את המתכנן מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.

3.6. המתכנן מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

4.1. במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1. שהמתכנן לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2. שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2. זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

CONT-5-563 : מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: מתחם רוזנברג -

סטטוס:

גרסה:

פחת תקווה

קטוס עירוני

אדריכלות נוף

ספק:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

א.7
אפו"ק ישראל מגורים מע"מ

5. סמכויות המנהל

- 5.1. המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי המתכנן כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.
- 5.2. המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.
- 5.3. לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.
- 5.4. אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.
- 5.5. אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

- 6.1. המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשירותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיחיה. דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2. לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לזמנו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.
- 6.3. יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד. לפי בחירת המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4. ידוע למתכנן, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיוספקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזהם שיחתמו עמם.
- 6.5. עיכוב בביצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:
 - 6.5.1. הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.

מס' חוזה: CONT-5-563

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: מתחם רחובות

סוסוס

גרסה:

פתח תקווה
קקטוס עירוני
אדריכלות נוף

ספק:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

א.7

המנהל

ע

- 6.5.2. מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.
- 6.5.3. המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.
- 6.5.4. המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי המתכנן, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.
- 6.6. המתכנן מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.
- 6.7. ב- 1 לכל חודש גרוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור המתכנן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.
- 6.8. המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר ואו פרט ואו דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי חוזה זה ואו לפי כל דין.

7. שכר המתכנן

- 7.1. תמורת שירותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר המתכנן").
- 7.2. בהוצאות הממשיות בשירותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:
- 7.2.1. הדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויין, אשר מיועדות למתכנן בחליף עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבלת החזר.
- 7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למזמין ואו לרשויות המוסמכות ואו ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.
- 7.2.3. שכפול מסמכים.
- 7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).
- 7.2.5. מדידות וצילומי אוויר.
- 7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.
- 7.2.7. שליחויות.
- שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי המתכנן באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמזורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 יעבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

CONT-5-563 :מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: מתחם רוזנברג

סטטוס:

פתח תקווה

גרסה:

ספק: קקטוס עירוני

אדריכלות נוף

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

אנליזה ישראל מגורים מע"מ

7.7

7.3. על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4. מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

7.5. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6. תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדן, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שנויים בתכנון

8.1. המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2. נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השנויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השנויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השנויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה, השנויים כאמור, לא יהיו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3. על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1. טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של המתכנן ו/או של היועצים.

8.3.2. התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3. השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

פרויקט:	מתחם רוזנברג -	תבנית: מתכנן אדריכלות נוף	מס' חוזה:	CONT-5-563
ספק:	77 סטוס עירוני	גרסה:	סטוס:	[מס' חוזה]
	אדריכלות נוף			

אפו"ק ישראל מגורים מע"מ

8.3.4. השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

8.4. המתכנן מתחייב להכין, עבור הרוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין. לא רלוונטי

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין המתכנן לרוכשים. המתכנן יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתתעורר בין המתכנן לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה. לא רלוונטי

9. אחריות וביטוח

אחריות

- 9.1. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בטאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.
- המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.
- 9.2. אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

- 9.3. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה **בנספח 1** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **בנספח 1**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מונופול על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצויין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.
- 9.4. ללא צורך בכל דרישת מצד המזמין, על המתכנן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.
- 9.5. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.6. מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן, כמפורט באישור עריכת

מס' חוזה: CONT-5-563

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: מתחם הוזברג -

פתח תקווה

סטטוס:

גרסה:

קטוס עירוני

אדריכלות נוף

ספק:

הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המתכנן, שאינה פוטרת את המתכנן ממלוא החבות על פי הסכם זה.

9.7. מוסכם בזאת, כי למתכנן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

9.8. למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המתכנן, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.

9.9. מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

9.10. המתכנן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המתכנן או על ידי מי מטעם המתכנן לחצרי המזמין או המשמש את המתכנן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנוכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.

9.11. אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המתכנן, על המתכנן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.

9.12. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המתכנן, יכלול סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

9.13. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, על המתכנן לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המתכנן.

9.14. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המתכנן תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

9.15. אין בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לשחרר את המתכנן מחובתו לשפות ואו לפצות את המזמין ואו מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ואו על פי כל דין.

9.16. המתכנן מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן המתכנן, כל עובדיו ואו שליחיו ואו משמשיו ואו קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הניתן.

9.17. הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

פרויקט:	מתחם הנוכרי -	תבנית: מתכנן אדריכלות נוף	מס' חוזה:	5-563
ספק:	פתח תקווה	גרסה:	סטטוס:	סטטוס
	קקטוס עירוני			
	אדריכלות נוף			

10. אספקת תכניות

- 10.1. בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור המתכנן למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המציינת כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן המתכנן בהקדם האפשרי וימסרן למזמין.
- 10.2. עם גמר שירותי המתכנן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.
- 10.3. חובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.
- 10.4. כמו כן, חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.
- 10.5. המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.
- 10.6. זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד המתכנן

- 11.1. מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של המתכנן.
- 11.2. אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי המתכנן ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.
- 11.3. מוסכם בזה, כי המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.
- 11.4. המתכנן מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המתכנן ו/או עובדי המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי המתכנן.
- 11.5. המתכנן יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

CONT-5-563 :מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: מתחם רוזנברג -

פתח תקווה

סטטוס:

גרסה:

ספק: קקטוס עירוני.

אדריכלות נוף

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין.

אשרף ישראל מגורים חיים

7.11

11.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.

11.7. בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1.

12.1.1. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחים, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השירות").

12.1.2. הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל ובהתאם לאנו הדרך המוסכמת בשלבי התשלום ע"פ חוזה זה, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו - ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4. תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה המתכנן חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי המתכנן על פי תנאי חוזה זה.

12.2. במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לעיל.

12.3.

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

CONT-5-563 מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: מתחם דונברג

פמח תקווה

קקטוס עירוני

אדריכלות נוף

טוטוטו

גרסה:

ספק:

אפיפי ישראל מנהלים מע"מ

12.3.1.2. המזמין התרה במתכנן, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. המתכנן הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהמתכנן או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד המתכנן נפטר, המתכנן פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי המתכנן או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של המתכנן.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שמשולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו- 12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידי את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטול, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש בלא הגבלה בשירותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן ו/או לנכות מכל סכום שיוגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

13.1. אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2. אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

מס' חוזה: CONT-5-563

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: מותחם רוזנברג -

פתח תקווה

קקטוס עירוני

אדריכלות נוף

גרסה:

סטטוס:

אפו"ק ישראל מגורים מע"מ

13.3. ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והמתכנן יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.

13.4. שירותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

13.5. המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

14. סיום שירותי המתכנן

14.1. שירותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1. חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף.

14.1.2. עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למתכנן, כי הושלם מתן שירותי המתכנן על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

15.1. המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכנון, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי המתכנן, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2. מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.

15.3. המתכנן יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

15.4. לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי המתכנן, ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

16.1. השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או

CONT-5-563

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: מתחם רוזנברג

פנת תקווה

סטטוס:

גרסה:

ספק: קדטס עירוני

אדריכלות נוף

הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן, שביצע המתכנן על פי חוזה זה.

16.2. המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי המתכנן ואו מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ואו עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של המתכנן החליפי.

17. שונות

17.1. המנהל הראשי במשרד המתכנן, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2. כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ואו ההפסדים שנגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ואו תרופה אחרים ואו נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתחייבות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3. המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4. מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5. שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ואו על פי כל דין ואו כויתור ואו כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ואו אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ואו ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ואו כשינוי ואו ביטול ואו תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6. במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

17.7. על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ואו בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ואו בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי

CONT-5-563 : מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: מתחם רוזנברג -

סטטוס:

גרסה: 1.0

פתח תקווה

פסק: הקטוס עירוני

אדריכלות נוף

חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחיובי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8. סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9. כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשולמנה על ידו.

17.10. חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדון ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11. כתובות הצדדים הן כמפורט בכוותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובות דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

דודו אידת הקטום עירוני
אדריכלות נוף ועיצוב עירוני
ע.מ. 027895374

ולראיה באו הצדדים על החתום:

[שם צד א']
המזמין

הקטום עירוני, אדריכלות נוף
המתכנן

אני הח"מ, _____ ע"ד/ר"ח מרח' _____ מאשר כי ה"ה _____ הם שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המתכנן לעניין זה.

תאריך: _____
חתימה וחותמת ע"ד/ר"ח: _____

CONT-5-563

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: מתחם רוזנברג -

פתח תקווה

סטטוס:

גרסה:

קטום עירוני

אדריכלות נוף

מס' חוזה: 5563
 אגף קהילה וספורט

7.7



מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

גרסה:

מתחם רחובות
 פתח תקווה
 הקטע עירוני
 אדריכלות נוף

פרויקט:

ספק:

נספח "א"

1.1 הגדרות-

"הפרויקט" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטח מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח הנכללות גם בשצ"פ בפתח תקווה - [שם אזור], מתחם רוזנברג - פתח תקווה לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בנין עיר מס' [שם מס' תכנית] על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ- [שם תכנית]. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקוניהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" - פתח תקווה

"חוזה הפיתוח" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: [שם מנהל]

2.10 התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM, בענן - "BIM360" שם ישמרו כל קבצי ה-REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה-BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (PLT/PDF/DWG), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת view@. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם:

- א. ראש צוות: [שם ראש צוות]
ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה זה: [שם יועץ]

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל/מהנדס: [שם מנהל]

5.2 הנושאים הם:

- א. התקדמות שרותי המתכנן.
ב. טטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
ד. טטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
ה. ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שגור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן:

[שם אזור]

CONT-5-563

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: מתחם רוזנברג

סטטוס:

גרסה:

ספק: קקטוס עירוני

אדריכלות נוף

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

א.7
א.7
א.7

נספח "ב"שירותי המתכנן1. כללי1.1 שירותי המתכנן יכללו:

- א. תכנון אדריכלות גנים ונוף במגרש/ים פרטיים, לרבות בשצ"פים ובמדרכות שבהיקפ/ם.
- ב. תכנון אדריכלות גנים ונוף בשטחים ציבוריים: שצ"פים, דרכים, דרכים משולבות.
- ג. תכנון אדריכלות גנים ונוף למשרד מכירות ו/או דירה לדוגמא לרבות מגרשי חניה ואזורי גינון זמניים.
- ד. ליווי וסיוע להכנת ואישור תכנית בניין עיר מפורטת בסמכות הועדה המקומית.
- ה. ליווי וסיוע באישור התכנון העקרוני אצל גורמי התכנון ברשויות.
- ו. ליווי וסיוע בהכנת הבקשה להיתר הבניה עבור המגרשים הפרטיים וקבלת האישורים הנדרשים.
- ז. הגשה וטיפול בהוצאות היתר/י בניה לשטחים הציבוריים ככל ושנם.
- ח. סיוע בקבלת האישורים לטופס 4 ולאכלוס.

1.2 המתכנן, צוות עובדים ואמצעים:

- א. המתכנן הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיזומן אליהן ללא עוררין. ככל שיידרש ולפי החלטת המזמין, יתבצעו בנוסף לישיבות התכנון השוטפות, ישיבות שבועיות לתכנון ב BIM על המודל.
- ב. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיזומן אליהן.
- ג. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והינעצים, כולל בישיבות פרטניות שיזומן אליהן. ככל ויתבקש, אי השתתפות תאושר קודם לכן אצל מנהל הפרויקט.
- ד. צוות השרטטים של המתכנן יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.

1.3 על המתכנן לקבל אישור בכתב מאת המנהל לפני התחלת ביצוע כל קטע וכל שלב ולפני הספקת כל שירות חלקי. אישור כאמור לא יהווה אישור לשכר נוסף במקרה של בדיקות נוספות או עבודה נוספת שיידרשו לאחר התקדמות התכנון לשלב הבא.

1.4 "העבודה" ו/או "העבודה האדריכלית" – שירותי אדריכלות נוף הכוללים, בין היתר, תכנון עבודות פיתוח סביבתי, גינון ונוף ופיקוח עליון על ביצועם.

פרויקט: מתחם רוזנברג - פתח תקווה
 ספק: קקטוס עירוני - אדריכלות נוף
 תבנית: מתכנן אדריכלות נוף
 גרסה: 1.7
 מס' חוזה: CONT-5-563
 סטטוס: 

2. פירוט השירותים:

שירותי המתכנן יבוצעו בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדרי ביניים לבניה ואכלוס בשלבים.

שירותי המתכנן יבוצעו בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

2.1 תכנית בנין עיר מפורטת בסמכות הועדה המקומית: לא רלוונטי

- א. בירור הפרוגרמה עם המזמין, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות ותאום עם המתכננים ועם היועצים האחרים.
- ב. בירור ברשויות המוסמכות ואצל גורמים אחרים בקשר לכל הנושאים הקשורים בתכנון הפתוח והנוף בפרויקט ובקבלת אישור הרשויות לתכנונו ולביצועו, לרבות ריכוז נתונים לגבי תכניות בנין עיר תקפות, תכניות בהפקדה ותכניות בהכנה בכל רמות התכנון (ארציות, מחוזיות ומקומיות), ריכוז נתונים לגבי תכניות בינוי/עיצוב אדריכלי, החלות על האתר ועל סביבתו, מיפוי עתיקות, ערכי נוף, קווי מתח גבוה, קווי תשתית למיניהם ומגבלותיהם, קווי בנין, רדיוסי בטחון, מפגעי רעש, זיהום אויר וכו', וביקור בשטח התכנון.
- ג. הגדרה ראשונית של מטרות, בעיות, אילוצים ועדים לתכנון, לאישור המזמין. קבלה מהמזמין/ממודד האתר מפת רקע מדידה מצבית מעודכנת ברמת פרוט המאפשרת הכנת תכנית וקבלת תכניות ראשוניות מאדריכל הפרויקט.
- ד. השתתפות בדיונים עם צוות התכנון ונציגי המזמין לצורך ניתוח הנתונים והגדרת המטרות והצרכים התכנוניים.
- ה. הכנת פרוגרמה לתכנון, הכוללת: מטרות, בעיות, אילוצים, יעדים, נתונים כמותיים ואיכותיים וניתוח שפועים מפורט, בתאום עם המתכננים והיועצים ובאישור המזמין.
- ו. סיוע לאדריכל להכנת תכניות מוקדמות במספר חלופות, המתארות את פריסת שימושי הקרקע, פריסת צפיפויות הבניה, רשת הדרכים המוצעת, חלוקת משנה למגרשים, הגדרת זיקות הנאה והצמודות, את הבינוי המוצע, את האפשרויות להעברת זכויות בניה בין מגרשים ובין יעודים לשיפור הבינוי וכלכליות הפרויקט ולתוספת יחידות דיור לניצול מיטבי של אפשרויות הבניה, לרבות הכנת חתכים, מודלים, הדמיות, מבטים אל ומתוך שטח התכנון ופרספקטיבות (באיכות לצרכי תכנון ואישור להבדיל מאיכות לצרכי שיווק).
- ז. תכניות הבינוי יגדירו את עקרונות העמדת המבנים, עקרונות החניה, הפנית המבנים, גבהים, תכנית, חתכים עקרוניים ואיורים מוגדלים לקטעים אופייניים.
- ח. הצגת החלופות בפני המזמין תוך ניתוחן, פרוט היתרונות והחסרונות של כל חלופה, מידת התאמתן לפרוגרמה והמלצה על חלופה מועדפת.
- ט. הכנסת שינויים בתכניות המוקדמות, בהתאם לדרישת המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, באישור המזמין.
- פ. פגישות והתייעצויות עם המזמין, יועציו המשפטיים, האדריכל, היועצים האחרים והרשויות לבחינת האפשרויות לקדום אישור התכנון במסגרת סמכויות הועדה המקומית, או במסגרת סמכויות הועדה המחוזית.

CONT-5-563

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

מתחם רוזנברג

פרויקט:

סטטוס:

גרסה:

פתח תקוה

קטע 5 עירי

ספק:

אדריכלות נוף

א. 7
אפיפה ישראל מגורים מע"מ

י. מסירת נתונים ליועצים האחרים לרבות לאדריכל, מתכנן תנועה, יועצים סביבתיים ומהנדסי תשתיות (ככל שהמזמין יחליט שיש צורך בהפעלתם) לבדיקת השלכות החלופות המוצעות על הנושאים שבתחום מומחיותם. תאום התכנון המוקדמות של היועצים עם תכנון המתכנן ובין לבין עצמן, בכל הנוגע למפלסי הפתוח ומערכות הדרכים והתשתית, תנועת כלי הרכב, התנועה הציבורית והפרטית, מסלולי אופניים והולכי הרגל, מיקום מתקני תשתית ראשיים וחיבורים מחוץ לשטח התכנון, מתקני אשפה וכו'.

יא. הכנת תכנית סופית, המפרטת את החלופה, אשר נבחרה על ידי המזמין, וניתוח מסכם לרבות טבלאות נתונים לאישור המזמין. תיאום עם היועצים, תיאום עם הרשויות המוסמכות וגורמים אחרים.

יב. עיבוד נספח פיתוח ונוף, החלק בהוראות (תקנונים) המתייחס לפיתוח ונוף, חתכים מנחים והסדרי התניה במגרשים מתואמות עם היועצים והמזמין. הכנת כל המסמכים והנספחים הדרושים עפ"י דרישת הרשויות בתחום מומחיותו של המתכנן.

יג. הצגת אפשרויות מימוש הבינוי המוצע בשלבים.

יד. טיפול באישור התכנון ברשויות. ייזום ו/או השתתפות בישיבות שיקיים המזמין, לרבות פגישות עם בעלי קרקע, עם גורמי התכנון ברשויות, הצגת התכנון ומתן הסברים, הופעה ומתן הסברים בפני ועדות התכנון ו/או הרשות המקומית ו/או צוותי התכנון מטעם הרשויות.

טו. השלמת מסמכים ונתונים, הכנסת תיקונים ושינויים במסמכי התכנון, הכנת חלופות חדשות נוספות, הכל לפי דרישת המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, באישור המזמין, עד למתן תוקף לתכנית.

טז. סיוע למזמין בהכנת תשובות להתנגדויות לתכנון המוצעות, הצעת פתרונות להסרת ההתנגדויות, שינויים במסמכי התכנון כתוצאה מההתנגדויות ו/או מקבלת התנגדויות, באישור המזמין, לרבות הופעה בפני ועדות ערר ובפני בית המשפט.

יז. מתן הסברים והנחיות, לאור התכנון, למתכננים וליועצים האחרים.

יח. הכנת כל המסמכים בתחום מומחיותו של המתכנן הנדרשים למתן תוקף לתכנית, מעקב וטיפול בהליך מתן התוקף לתכנית עד לפרסום ברשומות ובעיתונות.

יט. העברת נתונים, הבהרות ותכנון וכן סיוע לשמאים שיועסקו ע"י המזמין להכנת טבלאות איזון וחלוקה, להכנת הערכות שווי, לדיונים בעניין השבחה, תשלומים למנהל מקרקעי ישראל ולדיונים בעניין שווי זכויות בעלי קרקע.

2.2 תכנון מוקדם לבינוי ופיתוח/עיצוב אדריכלי:

א. בירור הפרוגרמה עם המנהל, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות ותיאום עם המתכננים והיועצים.

ב. בירור ברשויות המוסמכות ו/או גורמים אחרים, בקשר לנושאים הקשורים בתכנון או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל לביצוע.

ג. הכנת תכנון מוקדמות במספר חלופות לפי דרישת המנהל ובתאום עם

מס' חוזה: CONT-5-563

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: מתחם רוזנברג

פתח תקווה

הקטום שירון

אדריכלות נוף

ספק:

גרסה:

סטטוס:

סטטוס:

האדריכל המתארות את הפיתוח/עיצוב אדריכלי והכנסת השינויים בהן בהתאם לדרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות באישור המזמין, לרבות הכנת חתכים, וסיוע להכנת מודלים, הדמיות ופרספקטיבות (באיכות לצרכי תכנון והצגה לרשויות להבדיל מאיכות לצרכי שיווק).

ד. התכניות, החתכים והמבטים יכללו בין היתר את אופן העמדת חבניינים תוך התייחסות למפלס +0.00 העקרוניים של המבנים ושל מפלסי פיתוח המגרשים והחניות. מיקום המפלסים העקרוניים של חבניינים ביחס למפלסי הדרכים והמדרכות, ומפלסים עקרוניים של קירות תומכים, מיקום ומפלסים עקרוניים של חניות, כניסות רכב למגרשים ופריסת החניות במגרשים, מיקום מתקני האשפה, פילרים, מונים, תחנות טרנספורמציה, חדרי בזק.

ה. סיוע להכנת אומדן משוער של מחיר הקמת הפרויקט.

ו. תאום עם הרשויות, המתכננים והיועצים והנחית היועצים לצורך קביעת מפלסי פיתוח אפשריים, אפשרויות לפתרונות הניקוז, פתרונות למעבר תשתיות, פתוח שטחים ציבוריים ומגרשים המיועדים למבני ציבור, אישור תכנון מוקדם של היועצים.

ז. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון המוקדם.

2.3 תכנון סופי לבנין ולפיתוח/עיצוב אדריכלי:

א. הכנת תכניות סופיות, המתארות את הפרויקט ואישורן על ידי היועצים והמזמין. תאום התכניות האמורות עם היועצים והמזמין.

ב. הכנת התכניות והמסמכים בתחום מומחיותו של המתכנן הנדרשים על ידי הרשויות המוסמכות למתן היתרי בניה, הגשתם לרשויות – לאחר אישור המנהל - וטיפול באישורם. חתימה על הבקשות לאישור תכניות הבנוי והפיתוח/העיצוב האדריכלי ולהיתרי בניה כעורך הבקשה הראשי (בהיתרים לעבודות פיתוח בשטחים ללא מבנים) וכעורך הבקשה בתחום הפיתוח והנוף (בהיתרים לשטחים הכוללים מבנים), כאחראי לתכנון, לפיקוח עליון ולביקורת בתחום אדריכלות נוף. כמו כן יחתום המתכנן על כל מסמך, תכנית ובקשה, שיידרשו עד לקבלת תעודות גמר. הכנת החלק המתייחס לפתוח ונוף בבקשות להיתרי בניה לבניה בקטעים לרבות בקטעי בניינים וטיפול באישורן.

ג. הכנסת תיקונים ושינויים בתכניות ובמסמכים האחרים, אשר נערכו על ידי המתכנן במהלך ביצוע התכנון, לפי דרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, בהסכמת המנהל, הגשתם לרשויות, וטיפול באישורם, כולל קבלת היתרי בניה מתוקנים.

ד. תיאום, ביקורת ואישור התאמת תכניות היועצים לתכניות המתכנן.

ה. סיוע להכנת תכניות הפיתוח לשיווק הפרויקט. הכנת תכניות הפיתוח הדרושות כתכניות מכר. בדיקת תכניות המכר, לרבות התאמתם לתכנון ואישור הנוסח ו/או עדכון התכנון לפי הנחיות המזמין.

העברת הנחיות ומסמכים לבעלי מקצוע אחרים לשם הכנת הדמיות, פרספקטיבות, מודלים ותכניות מכירה משולבות בגרפיקה, בדיקת עבודתם של בעלי המקצוע, מתן הערות ואישור.

ו. סיוע להכנת מפרטי מכר בהתאם למתכונת שתימסר למתכנן ע"י המזמין. בדיקת ואישור נוסח מפרטי המכר והתאמתם לתכנון.

CONT-5-563

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: מתחם רוזנברג

פתח תקווה

סטטוס:

גרסה:

קטטוס עירוני

אדריכלות נוף

ספק:

אפו"ק ישראל מגורים ע"מ
א.7

- ז. הכנת תכניות לאישור סופי של המזמין לפני התחלת שלב תכניות עבודה.
- ח. עדכון האומדן המשוער של ערך העבודות המתוכננות ע"י המתכנן.
- ט. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון הסופי.

2.4 תכנון מפורט :

- א. הכנת תכניות עבודה אדריכליות מפורטות ומוסברות, כדרוש לביצוע העבודה, לרבות הכנת תכניות מנחות לעבודות היועצים, הכל בקני"מ המאפשר ביצוע מושלם של העבודה בתחומים הבאים:
 - עבודות עפר, גדרות וקירות, מדרגות, רמפות, אדמה גננית, רשתות השקייה, נטיעה ושתייה, שבילים ורחבות, דרכים וחניית על בסיס תכניות שיסופקו ע"י מתכנן תנועה וחניה (למעט בתחומי מגרשים לבניה, בהם תכנון החניה יבוצע ע"י המתכנן), תאורה (אדריכלית בלבד) מתקני משחק, ריהוט גן, פרגולות, מבנים ומתקנים נוספים וכיו"ב.
 - מובהר בזאת שתכנון התשתית יבוצע ע"י המתכנן למעט באזורי כבישים.
- ב. הכנת פרטים בקני"מ מתאים לביצוע מושלם של העבודה האדריכלית למעט קונסטרוקציה, ניקוז תת-קרקעי ואיטום גגות.
- ג. תיאום, ביקורת ואישור התאמת תכניות היועצים לתכנון אדריכלות הנוף.
- ד. הכנת מפרטים וכתבי כמויות המתאימים למפרטים הכלליים ולכתבי הכמויות המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל המערכות המתוכננות, תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בפרויקט ובדיקה של מלאכות הקשורות לתכנון, אף אם תוכנו על ידי מי מהיועצים.
- ה. כתבי הכמויות יוכנו לפי מתכונת הנהוגה אצל המזמין של מכללי עבודות ו/או כמויות מפורטות למדידה.
- ו. לפי דרישת המנהל יוכנו כתבי כמויות בחלוקה לפי אזורים.
- ז. כתבי הכמויות יוכנו באמצעות תוכנה לכתבי כמויות, המתאימה והניתנת להמרה גם ל"סופר מכרז" ולתוכנות אחרות לכתבי כמויות, בקובץ ממוחשב ובתדפיס.
- ח. עדכון סעיף הפתוח במפרטי המכר. עדכון תכניות המכר, לרבות התאמתם לתכנון, ואישור הנוסח ו/או עדכון התכנון לפי הנחיית המזמין.
- ט. הכנת אומדן מפורט של ערך העבודה האדריכלית, מבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות, תוך ציון מדד תשומות הבניה למגורים הידוע במועד הכנת האומדן.
- י. הכנסת שנויים בתכניות ככל שיתחייב להתאמת התכנון למסגרת התקציבית אשר תקבע ע"י המזמין.
- יא. מתן חוות דעת ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.
- יב. השתתפות בסיוור קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.
- יג. מתן חוות דעת בכל הקשור להצעות הקבלנים.

CONT-5-563 :מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: מתחם רוזנברג

סטטוס:

גרסה:

פתח תקווה

ספק: קקטוס עירוני

אדריכלות נוף

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

יב. הכנת תכניות עבודה, פרטים ומפרטים משלימים כפי שיידרש לביצוע העבודה האדריכלית.
מובהר בזאת שהמתכנן יכין, באם יידרש, תכניות ומסמכים למכרזים, עוד לפני השלמת התכנון המפורט.

2.5 פיקוח עליון על ביצוע עבודת אדריכלות הנוף :

א. הפיקוח העליון של המתכנן על ביצוע עבודת אדריכלות הנוף יכלול:

- פיקוח עליון על ביצוע עבודת אדריכלות הנוף, בהתאם לתכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים, שקבלני העבודות חייבים בהם, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק. כל אלה הן באתר והן בבתי מלאכה מחוץ לאתר.
- תאום ושתוף פעולה עם היועצים בביצוע הפיקוח העליון על ביצוע עבודת אדריכלות הנוף.
- הדרכה ומתן הסברים למפקח, במידה ונתמנה כזה לפקוח על העבודות, למנהל, ליועצים ולקבלנים באתר ומחוצה לו.
- ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים וציוד.
- דווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע עבודת אדריכלות הנוף לאחר כל ביקור של המתכנן באתר ו/או בבית המלאכה.
- עדכון התכניות וכל יתר המסמכים הדרושים בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישות הרשויות או לצורך ביצוע שינויים שיתגלה בהם צורך במהלך ביצוע עבודת אדריכלות הנוף. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.
- אשרור תכניות AS MADE שיוכנו ע"י הקבלנים על רקע תכניות המתכנן, אשר יכללו שנויים שבוצעו בזמן ביצוע עבודת אדריכלות הנוף.
- השתתפות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות, בתיאום עם היועצים. העברת רשימות ליקויים לתיקון.
- ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובבירורים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע עבודת אדריכלות הנוף ובפקוח העליון עליה ועל התאמה לתנאי החוזים עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק.
- ייעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בביצוע העבודות לעומת התכנון.
- יעוץ למנהל בבדיקה ואישור מקצועי של מרכיבי חשבונות חלקיים והחשבונות הסופיים של קבלני העבודות, בהסתמך על ההסכמים הקיימים עימם, ולאחר אישור הכמויות ע"י המפקח. יעוץ למזמין והשתתפות בבירורים עם קבלני העבודות הן במהלך ביצוע העבודות והן לאחר מכן, לתביעות בגין שינויים ולגמר חשבון סופי, לגבי מחירים חריגים ו/או הבהרת כוונות המפרט וכתב הכמויות, לרבות סיוע ככל הנדרש בכל הנדרש או הליך

פרויקט:	מתחם רוזנברג	תבנית:	מתכנן אדריכלות נוף	מס' חוזה:	CONT-5-563	אגף תכנון ישראל מגורים מע"מ
ספק:	פתח תקווה	גרסה:		טווח:	טווח:	
	קקטוס עירוני					
	אדריכלות נוף					

משפטי בין המזמין לבין קבלני העבודות.
חתימה על כל מסמך ו/או תכנית שידרשו ע"י הרשויות במהלך הביצוע, לרבות חתימה על אישור לחיבור הפרויקט למערכות, ועל אישור לאכלוס ותעודת גמר.

בדיקת ביצוע עבודות הבדק לקבלה סופית של העבודות בגמר אחריות קבלני העבודות.

סיוע ככל הנדרש לשם אישור הרשויות להשלמת העבודות ולקבלת תעודת גמר.

סיוע למזמין במתן מענה לכל הפניות אשר יופנו אליו בקשר לתכנון וביצוע עבודת אדריכלות הנוף.

השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון וביצוע עבודת אדריכלות הנוף, על דרך של הצטרפות כנתבע ו/או מסירת עדות מטעם המזמין והמצאת כל מסמך בקשר עם התכנון אשר דרוש למזמין לשם נהול ההגנה, לפי דרישת המזמין ומיד עם דרישתו הראשונה.

כל יתר הדרוש לפיקוח עליון, ולביקורת על הביצוע.

ב. כדי למלא משימות אלה, יבקר המתכנן באתר הבניה ובמקורות החומרים והציוד באופן תדיר ו/או לפי הזמנת המנהל או המפקח ולפחות בכל אחד מהשלבים הבאים:

- פינוי פסולת וסימון תאי השטח השונים.
- סימון אלמנטים במגרש ומשטחי הגינון.
- פיזור אדמה גננית, פילוס וניקוז השטח עפ"י מפלסי התכנית.
- ביצוע חידוק שתית לאחר גמר השלמת גומחות וצנרת ות קרקעית.
- ביצוע ריצוף.
- ביצוע קירות/גדרות בחזיתות ובמגרשים.
- ביצוע מערכת השקיה.
- ביצוע נטיעה ושתילה.
- ביצוע מערכת תאורה.
- ביצוע אלמנטים (פרגולות, מתקנים ריהוט גן וכו').

ג. אין המתכנן רשאי לתת הוראות לקבלנים ו/או לנהל משא ומתן עם הקבלנים אלא באמצעות נציגו המוסמך של המזמין.

ד. לאחר כל בקור של המתכנן באתר יגיש המתכנן למנהל דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות. בגמר ביצוע העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו.
ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.

ה. יעוץ למזמין בדבר תפעול ואחזקת העבודה האדריכלית.

3. המתכנן מתחייב להעלות את כל הקבצים לאתר שיתוף הקבצים של הפרויקט ולשמור קבצים וסט תכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכו' וכך שניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.

4. נציג המזמין רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי התכנון המפורטים בנספח זה ו/או חלק מהם ו/או שירותים נוספים, מעבר להם.

פרויקט: מתחם רוזנברג
פתיח תקווה
קקטוס עירוני
אדריכלות נוף
ספק:
גרסה:
תבנית: מתכנן אדריכלות נוף
מס' חוזה: CONT-5-563
סטטוס:
אפ"ק ישראל מגורים ע"מ
א.7. ע

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכנן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ואו הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

התקדמות תכנון הפיתוח תעשה לפי שלבי הפרויקט ועל פי שינויי תכנון של האדריכל והיועצים. ללא זכות לתוספות שכר.

ל"ז עקרוני:

- א. השלמת תכנון מוקדם - 30/08/22
- ב. השלמת תכנון סופי להיתרים - 30/11/22
- ג. השלמת תכנון מפורט למכרזים - 01/07/23
- ד. יציאה למכרזים - 15/07/23
- ה. השלמת תכנון לביצוע - 01/11/23

CONT-5-563

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

מתחם רחובות -

פרויקט:

סטטוס:

גרסה:

פתח תקווה

קקטוס עירוני

ספק:

אדריכלות נוף

© וקסלר, ברגמן ושות' שרכ-דין

א.7

אברהם ישראל מגורים ע"מ

נספח "ד"
שכר המתכנן

1. תמורת ביצוע מלוא שרותי המתכנן, כמפורט בנספח ב', ישלם המזמין למתכנן את שכר המתכנן בשעורים ובמועדים כדלקמן:

1.1. עבור שרותי המתכנן בתחום המגרשים בהם מתוכננים מבני מגורים בבניה רוויה לרבות עבור תכנון מבנה מכירות, דירה לדוגמא, סכום קבוע ומוחלט של 195,000 ₪.

1.2. עבור שרותי המתכנן בתחום שטחים ציבוריים ושטחים פרטיים שבהם לא מתוכננים מבני מגורים: סכום קבוע ומוחלט של 40,000 ₪ או _____ אחוז מעלות העבודות שתבוצענה בשטחים אלה בהתאם לתכניות המתכנן שהכנתן הוזמנה בכתב ע"י נציג המזמין. למען הסר ספק מובהר בזאת שבעלות העבודות לא תכללנה עבודות בתחום מסעות הכבישים (50% מעלות הריצוף בכבישים מרוצפים), לרבות בחניות לאורך כבישים שיבוצעו בגמר אספלט (50% מעלות הריצוף בחניות מרוצפות), ולרבות אבני שפה/אבני אי התוחמים את המסעות, ולא תכללנה עבודות שתשולמנה כעבודות נוספות לחוץ הקבלנים בשל תכנון לקוי.

2.

2.1. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יהיה צמוד לללא הצמדה למדד. על העומד

נקודות עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

2.2. הסכומים שישולמו לפי סעיף 1.2 לעיל יהיו צמודים לללא הצמדה למדד. ממדד הבסיס בהגדרתו להלן עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

2.2.

2.3. "מדד הבסיס" לכל קטע מהפרויקט יהיה מדד המחירים לצרכן המקביל למדד המחירים לצרכן, אשר נקבע כמדד הבסיס בחוזה אשר יחתם בין המזמין לבין כל אחד מהקבלנים לביצוע העבודה האדריכלית ו/או חלק ממנה בקשר עם אותו קטע מהפרויקט. בכל קטע יצא מכרז קבלני המחיר שיתקבל יהיה צמוד למדד תשומות הבניה של חודש מסוים (כפי שיקבע בחוזה עם הקבלן). כמדד בסיס להתחשבויות עם המתכנן יקבע מדד המחירים לצרכן בגין אותו החודש וכל תשלומי המתכנן יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן.

3. למען הסר ספק:

3.1. שכר המתכנן לפי סעיף 1.1 לעיל יחושב עפ"י כמות יחידות הדיור במגרשים המתוכננים בכל קטע וקטע (לשם ההמחשה: אם בקטע א' יבצע המזמין 60 יח"ד והמתכנן נדרש לבצע התכנון ל-60 יח"ד יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותן 60 יח"ד בלבד) וזאת גם אם התכנון לרבות, פרטי הביצוע, המפרטים וכו' יתאימו גם לקטעים נוספים בפרויקט. אין באמור לגרוע מחובת המתכנן לבדוק ולוודא התאמת תכנון המבנים להעמדה על המגרשים בקטעים הבאים.

3.2. שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.

3.3. מובהר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים והם לא ישתנו מכל גורם שהוא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת מספר היחידות בפרויקט, כמות טיפוסים המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין.

4. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.

CONT-5-563 מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: מתחם רוזנברג -

פתח תקווה

סטטוס:

גרסה:

קטע עירוני

אדריכלות נוף

אפיפה ישראל מגורים מע"מ

א.ד

א.ד

5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן, כמפורט בנספח ב' ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

|

CONT-5-563

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

מתחם רוזנברג -

פרויקט:

פתח תקווה

סטטוס:

גרסה:

הקטוס עירוני

ספק:

אדריכלות נוף

© זקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אפו"ק ישראל מגורים מע"מ

א.7

. e

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' ועל בסיס הצעת מחיר התומה ומאושרת כדלקמן:
- | | | |
|-----|---|---------|
| 1.1 | לאחר גמר התכנון המוקדם, כאמור בנספח ב', ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין | 10% |
| 1.2 | לאחר גמר התכנון הסופי, כאמור בנספח ב' ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין | 15% |
| 1.3 | לאחר אישור הבקשות להיתרי בניה והוצאת היתרי בניה | 81510% |
| 1.4 | לאחר גמר התכנון המפורט והמכרזים, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין | 302520% |
| 1.5 | לאחר גמר הוצאת תכניות לביצוע | 122520% |
| 1.6 | במהלך ביצוע הפיקוח העליון | 15015% |
| 1.7 | לאחר גמר ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה, הפעלת הפרויקט וקבלתו על ידי המזמין, ולאחר בדיקת החשבונות הסופיים של העבודות ושל הספקים בתכנון המתכנן ואישורם על ידי המזמין, וקבלת אישור לאכלוס | 8% |
| 1.8 | לאחר גמר הפיקוח העליון, תיקוני הבדק וקבלת תעודת גמר לפרויקט, אישור המתכנן בכתב להשלמת הפרויקט בהתאם לתכניותיו, לתקנים מחייבים ולשבועות רצונו | 2% |
2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום, וזאת עפ"י קביעתו ושקול דעתו הבלעדי של המזמין.
3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצ"ב כנספח ז' לחוזה.
- המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

CONT-5-563

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

מתחם רוזנברג -

פרויקט:

[מסמכים חתומים]

סטטוס:

[מסמכים חתומים]

גרסה:

פתח תקווה

קקטוס עירוני -

ספק:

אדריכלות נוף

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

א.7

נספח "ו"

תאריך: 1.1.2017

לכבוד

אפריקה	ישראל	מגורים	בע"מ
יוני	נתניהו	ג'	יהודה
מ.ז.		אור	52-003476-0

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת קסטוס עירוני, אדריכלות נוף הפועל בשם חברת קסטוס עירוני,
אדריכלות נוף המספק שירותים לחברת קסטוס עירוני, אדריכלות נוף, מצהיר בזאת ומתחייב
 כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי קסטוס עירוני, אדריכלות נוף, המבצעת עבורכם תכנון מתכנן אדריכלות נוף בפרויקט מתחם רוזנברג - פתח תקווה.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל קסטוס עירוני, אדריכלות נוף עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
 "מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י קסטוס עירוני, אדריכלות נוף.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

רודו אידת קסטוס עירוני
 אדריכלות נוף ועיצוב עירוני
 ע.מ. 027895374

בכבוד רב,

י. א.

קסטוס עירוני, אדריכלות נוףשם: דודו א.י.

CONT-5-563

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: מתחם רוזנברג

סטטוס:

גרסה:

פתח תקווהקסטוס עירוניאדריכלות נוף

ת.ז.: _____
כתובת: _____

*מחק את המיותר

נספח "ז"

מפרט ביטוחי המתכנן

היועץ מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.

1. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותו המקצועית של היועץ ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון.

גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, מעשה במתכוון, דיבה השמצה, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי היועץ, אובדן השימוש ו/או עיכוב ו/או נזק תוצאתי כלשהו. ו/או חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין חבותו כמזמין העבודה בכל הנוגע מפעולותיו של היועץ והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי היועץ אך לא לפני התאריך _____ (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"). כן כולל הביטוח הרתבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נושא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי-ב.ר. 2018".

2. **ביטוח אחריות מעבידים**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי היועץ, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ-20,000,000 ₪ (עשרים מליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.

3. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות היועץ על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של היועץ ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי היועץ והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידיו המבוטח. רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי.

פרויקט: מתחם רוזנברג - תבנית: מתכנן אדריכלות נוף מס' חוזה: CONT-5-563

ספק: קקטוס עירוב - גרסה: גרסה 1 - סטטוס: סטטוס (אישור) מתח תלונות

- א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
- ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לויתור על זכות שיבוב כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- ג. כמו כן היועץ מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 60 יום מראש.
- ד. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

מס' חוזה: CONT-5-563

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: מתחם רוזנברג

סטטוס: (ללא חתימה)

גרסה: 1

פתח תקווה
קקטוס עירוני
אדריכלות נוף

ספק:

CONT-5-563 מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: מתחם רזנברג -

סטטוס:

גרסה: [גרסה חוזית]

פתח תקווה

ספק:

קטוס עירוני
אדריכלות נוף

© וקסלה, ברגמן ושות' עורכי-דין

א.7

אפיק ישראל מגורים מע"מ

נספח "1"
אישור על קיום ביטוחי המתכנן

אישור קיום ביטוחים		תאריך הנפקת האישור: 02/10/2022	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה*	מעמד מבקש האישור*
שם אפי מגורים בע"מ ו/או חברות אם ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברות קשורות חברות שלובות ו/או חברות קשורות ו/או כל חברה הנמנית בקבוצת "אפריקה-ישראל" ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם	שם דודו אילת-קקטוס עירוני	שירותים - 085	מזמין שירותים
ת.ז.ח.פ.צ. 5200034760	ת.ז.ח.פ. 027895374		
מען יוני נתניהו 1, אור-יהודה	מען אבני החושן 68/2 מודיעין-מכבים-רעות		

כיסויים						
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח	
					מטבע	סכום
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח						כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
צד ג'	867203870922	ביט 2016	1/2/2022	31/1/2023	שקל	1,250,000 לאירוע ובמצטר על פי הפוליסה.
אחריות מעבידים	לא רלבאנטי				שקל	לתובע, לאירוע ובמצטר על פי הפוליסה.
אחריות מקצועית	867203870922	שפי-ב.ר. 2018	1/2/2022	31/1/2023	שקל	1,250,000 לאירוע ובמצטר על פי הפוליסה.
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'): *						
038						

אפריקה ישראל מגורים מע"מ

7

CONT-5-563

מס' חוזה:

[סמטוס חוזה]

סטוס:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

[גרסת חוזה]

גרסה:

פרויקט: מתחם רוזנברג - פתח תקווה

קקטוס עירוני,

אדריכלות נוף

פסק:

חתימת האישור	
אישור תביעה לביטוח ברי	
המבטח:	רוברט איזדורפר
ביטול/שינוי הפוליסה *	
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.	

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

מקדמי ישראל

א.7

מס' חוזה: CONT-5-563
 גרסה: _____
 גרסת חוזה: _____
 סטטוס: _____
 סטטוס חוזה: _____

פרויקט: מתחם רחנברג -
 פתח תקווה
 ספק: קקטוס עירוני,
 אדריכלות גוף

נספח "ח"

רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

למען הסר ספק יובהר כי מסמך זה מהווה השלמה והבהרה לנספח ב' ובכל מקרה אינו גורע ממנו.

1. נספח פיתוח לתכנית בנין עיר בסמכות הועדה המקומית.
 2. תכנית פיתוח כללית וקביעת מפלסי הכניסות למבנים – 1:250-1:100 או כפי שיידרש.
 3. תכנית גבהים, עבודות עפר כלליות – חפירה/מילוי – 1:250 – 1:100.
 4. תכנית פיתוח מפורטת המשלבת פתרונות חניה, ניקוז, צורת השטחים הסלולים, גבהים לעבודות עפר, מצעים ותשתיות, אלמנטים בנויים כגון: חדרי טרנספורמציה, מבני אשפה, שבילים מרוצפים, גדרות, תאורה גננית, שערים ומחסומים, ערוגות בנויות, פרגולות, מדרגות, רמפות, מעצורים לרכב וכל פרט אחר הקשור לפתוח ואינו מהווה חלק מהמבנים שיתוכננו ע"י אדריכל הבניין – 1:100.
 5. חתכים לאורך ולרוחב המתארים את הגבהים ומבנה המשטחים, הדרכים והחניות ופרטי ביצוע לני"ל.
 6. תכניות פיתוח ופרטים, כחלק מתכנית ההגשה לרשות המקומית ותיאומה עם היועצים, מתכנן התנועה (ככל שיתמנה) וגורמי הרשות המקומית עד לקבלת היתרים.
 7. תכניות מפורטות ופרטי ביצוע לכל האלמנטים המתוכננים בתחום אדריכלות הנוף (למעט קונסטרוקציה, ניקוז תת-קרקעי ואיטום גגות).
 8. תכניות גינון ושטילה.
 9. תכנית ופרטי מערכות השקיה כולל ראשי מערכת.
 10. תכניות בינוי לביצוע לאישור הרשויות בקני"מ 1:1250 ו-1:500 או אחר לפי דרישת הרשויות לרבות: תכניות בינוי מנחה, פרטי פיתוח מנחים, תכנון עקרוני לשצ"פים.
 11. מפרטים וכתבי כמויות לצורך הכללתם במכרזי הקבלנים.
 12. כל תכנית ו/או פרט אחר שידרשו במהלך התכנון והביצוע לשם ביצוע התכנון והעבודה האדריכלית באופן מושלם בהתאם לשיקול דעת המנהל וקביעתו הבלעדית.
 13. רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש.
 14. מובהר בזאת שהתכניות יוכנו לפי ביצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
 15. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקי השונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".
- כל המסמכים והתכניות יבוצעו בשפה העברית.

א.7

CONT-5-563 מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

גרסה:

פרויקט: מתחם רוזנברג -

פתח תקווה

קטוס עירי

אדריכלות נוף

ספק:

© וקסלר, ברגמן ושות' שורק-דין

אפו"ק ישראל מגורים מע"מ